

PROTOCOLO DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE ZAPOPAN

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas gozarán de las garantías que la misma otorga, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, estableciendo también la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley.

A su vez, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, condena todo tipo de discriminación contra las personas del sexo femenino, por violar los principios de igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana, dificultar la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, así como en la vida política, social, económica y cultural de su país; constituir un obstáculo para el aumento del bienestar y entorpecer el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

La reforma constitucional al sistema de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 estableció entre otras cosas, la transformación del sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral que ha quedado implementado en todo el territorio nacional.

De igual manera, derivado de la reforma constitucional del 8 de octubre de 2013 por la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, el 5 de marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establecieron las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República en el fuero federal y el fuero local, con lo cual se homologó el procedimiento penal bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral a nivel nacional, garantizando con ello,

los mecanismos para el irrestricto respeto a los derechos de los imputados, pero sobre todo de las víctimas u ofendidos.

El Estado Mexicano al suscribir, los instrumentos internacionales mencionados, asumió el compromiso de garantizar la igualdad de género, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, la no discriminación de las mujeres, así como actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas.

El gobierno de Jalisco interesado en el tema, ha apoyado al Centro de Justicia para la Mujer, creando como herramienta práctica la guía para la emisión de órdenes de protección de emergencia y preventivas del Estado de Jalisco, a funcionario capacitado, que refuerza a la legislación local en la materia.

En cuanto al ámbito municipal, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ha gestionado diversas políticas en torno al combate a la delincuencia, sobre todo en lo relativo a delitos que atentan contra mujeres, razón por la cual se crea este protocolo de actuación, con la finalidad de que los elementos operativos adscritos a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Comisaría General de Seguridad Pública ofrezcan un servicio eficaz y eficiente ante las problemáticas locales en esta materia.

JUSTIFICACIÓN

La reforma constitucional mexicana en materia adjetiva penal ha cambiado diversos conceptos y actividades dentro de las instituciones involucradas tanto en la procuración e impartición de justicia, teniendo más interacción con los cuerpos de seguridad pública.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene obligaciones para todos los sujetos de un procedimiento, con sus auxiliares, incluyendo en su artículo 132 a las policías en cualquier orden de gobierno.

Ahora bien, en este sentido, la legislación nacional ha sido omisa en precisar la manera de desarrollar diligencias en apoyo a víctimas u ofendidos de hechos delictivos, es por ello que las instituciones han desarrollado otros mecanismos que ayudan a su labor interna.

Por parte del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, se crea el Protocolo de Actuación para La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, adscrita a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, el cual refuerza al Reglamento Interno en materia de Seguridad Pública, al Reglamento de la Administración Pública Municipal, al Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación, todos del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Protocolo de Actuación para la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género se crea con la finalidad de tener una herramienta interna que apoye la labor operativa y administrativa dentro de un marco apegado a la normativa vigente, que permita unificar criterios de actuación y ofrecer a la población atención con la debida sensibilidad a la problemática que se atiende, de manera objetiva e integral.

OBJETIVO GENERAL

Dotar a la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, los mecanismos y herramientas procedimentales para que su actuación se efectúe con eficacia y profesionalismo en la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia familiar y de género.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer el proceso de actuación en materia de género y atención a las medidas de protección dentro del Municipio de Zapopan, Jalisco, para que operen debidamente en la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia contra las mujeres;

2. Facilitar la actuación de la Unidad de Violencia Familiar y de Género, que de acuerdo a sus facultades y obligaciones, atiendan casos de violencia familiar y de género;

3. Detectar la situación de riesgo en el que se pueden encontrar las víctimas de los distintos tipos y modalidades de la violencia familiar y de género;

4. Monitoreo de zonas donde se registre mayor índice de medidas de protección otorgadas a las víctimas de violencia familiar y de género a fin de implementar acciones que garanticen un ambiente de seguridad en dichas comunidades.

5. Brindar atención a víctimas u ofendidos, poner a disposición al agresor ante la autoridad correspondiente y procurar la prevención de los factores de riesgo, tratando de que disminuyan o se erradiquen las conductas de violencia contra las mujeres y grupos de la población más vulnerables.

6. Gestionar ante las instancias correspondientes la capacitación y actualización de los temas que se desprenden del protocolo de actuación, a fin de contar con la

especialización requerida para la atención de casos en materia de violencia familiar y de género y

7. Servir como apoyo o enlace para la atención entre las personas receptoras de violencia familiar y de género y las dependencias encargadas de administrar justicia, así como instancias de apoyo.

MARCO JURÍDICO

Internacional

- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
- Declaración y plataforma de acción Beijing
- Convención Americana de Derechos Humanos
- Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará)
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres
- Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Ley General de Víctimas
- Ley Federal de Protección de Datos Personales
- Protocolo Nacional de Actuación. Primer Respondiente
- Protocolo para la Atención de Usuarías y Víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México

Estatat

- Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado Jalisco
- Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco
- Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco
- Ley de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia del Estado de Jalisco
- Ley Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres
- Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco
- Ley del Centro de Atención para las Víctimas del Delito
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
- Guía para la Emisión de Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas del Estado de Jalisco, a Funcionario Capacitado
- Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género para su Aplicación en el Estado de Jalisco
- Protocolo Alba para el Estado de Jalisco
- Protocolo Amber Jalisco

Municipal

- Reglamento Interno de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco
- Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco
- Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, Jalisco
- Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Municipio de Zapopan, Jalisco

Capítulo 1.- Proceso administrativo de la UAVI

Las medidas de protección derivadas a la UAVI, son entregadas al personal con funciones administrativas perteneciente a la unidad, quien realizará las siguientes acciones:

1.- Recepción de las medidas de protección y prórroga de las mismas.

2.- Registro electrónico en la base de datos y búsqueda de antecedente de víctimas u ofendidos, teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

3.- Registro físico en los libros de Gobierno internos, considerando como fecha de inicio para la vigencia de la medida de protección, la señalada en el sello de recepción de la Oficialía de Partes de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco.

4.- Asignar un número consecutivo de expediente para control interno y anotación de antecedentes en caso de encontrarse registro previo.

5.- Asignación de expedientes a los responsables de llevar a cabo las acciones correspondientes citadas en las medidas de protección ordenadas, de acuerdo a la división territorial operativa que se tiene en la Comisaría General (Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4 y Sector 5) donde se encuentre el domicilio de las víctimas u ofendidos.

6.- Entrega de expedientes al oficial de cuartel de la UAVI, para la recepción por parte del elemento responsable de dar seguimiento al citado documento.

7.- El administrador de la UAVI será el responsable de la alimentación de datos en la Cédula Municipal, la cual consiste en captura de datos que contenga la medida de protección a favor de mujeres adultas recibidas y el resultado de las acciones que en cada visita registren los elementos operativos en el expediente.

8.- El administrador tendrá a su cargo la labor de georreferenciación de cada expediente UAVI.

Capítulo 2.- Del Oficial de Cuartel

El oficial de cuartel desempeña el servicio interior de resguardo, control y cuidado de las instalaciones, equipo, mobiliario y expedientes que contienen medidas de protección, manteniendo el orden y disciplina del personal que realiza actividades en el interior de la base.

Dentro de las actividades que desarrolla el oficial de cuartel, se encuentran las siguientes:

- **Guarda y custodia (Expedientes UAVI).**- El oficial de cuartel será el encargado del resguardo, cuidado y control de los expedientes internos activos y concluidos de la UAVI.
- **Entrega de expedientes asignados.**- El oficial de cuartel realizará la entrega de los expedientes turnados a los elementos responsables de dar seguimiento a las medidas de protección, quienes a manera de control, recibirán el expediente registrando la fecha y firma de recibo en el libro de gobierno.
- **Entrega y recepción diaria de expedientes.**- El oficial de cuartel diariamente llevará un registro y control físico (bitácora) de los expedientes que cada elemento responsable atenderá durante su servicio de acuerdo a las medidas de protección otorgadas, firmando la recepción de dichos documentos. Al finalizar el turno de los elementos operativos, el oficial de cuartel recibirá los expedientes y cotejará la cantidad de expedientes entregados con el número de expedientes recibidos, así como el estado físico que guarden los mismos, informando al encargado de turno si existiera alguna irregularidad.

- **Entrega de expedientes a solicitud del responsable.-** A solicitud del elemento operativo, el oficial de cuartel entregará expedientes, previo registro, a fin de que el elemento responsable de expedientes elabore su itinerario de atención para el siguiente turno, así como realizar análisis, observaciones, valoración o canalización según sea el caso.

- **Atención de llamadas telefónicas.-** El oficial de cuartel será el responsable de atender, informar y canalizar a las áreas correspondientes según las necesidades del servicio que se atiende. Aunado a ello recabará la información:
 - 1- Nombre.

 - 2- Teléfono de contacto.

 - 3- Dirección donde solicita la intervención policial.

 - 4- Tipo de servicio que requiere el informante. En caso de que el servicio sea de Violencia Familiar o alguna cuestión de Género, tendrá la obligación de verificar en la base de datos interna, si se cuenta con antecedente de expediente con medida de protección o atención ciudadana UAVI.

 - 5- Se realizarán las acciones pertinentes de acuerdo a las necesidades del servicio atendido.

- **Enlace con otras corporaciones policiales.-** El oficial de cuartel será el enlace vía telefónica entre las víctimas u ofendidos y las corporaciones policiales, en caso de que la víctima realice actividades fuera de su domicilio y considere que se encuentra en riesgo su integridad, informando los datos de las medidas de protección, así como media filiación y vestimenta de las personas a proteger y del generador de violencia.

Capítulo 3.- Proceso de actuación policial de los responsables de expedientes.

El elemento operativo responsable de expediente UAVI, es el policía asignado a una zona operativa dentro del Municipio de Zapopan, Jalisco y tendrá a su cargo el cuidado y control de los expedientes que se atienden en campo, apoyado por los elementos asignados durante el turno.

De lo anterior se desprenden las siguientes actividades:

- **Recepción de expedientes.-** Los elementos responsables de dar seguimiento, reciben por parte del oficial de cuartel los expedientes que son asignados por el personal con funciones administrativas, en virtud de un mandato de autoridad competente. Estos expedientes están registrados en el Libro de Gobierno, donde el responsable firmara por cada expediente anotando la fecha de recepción.
- **Análisis y valoración.-** De cada expediente asignado, el elemento responsable deberá analizar las características del ordenamiento, para determinar las acciones a realizar, verificando el tipo de delito del que se trata, así como las medidas de protección otorgadas a las víctimas u ofendidos y su vigencia, apegándose al marco de la legalidad vigente, lo cual deberá de hacerse de conocimiento a la víctima una vez realizada la entrevista y quedará asentado en el registro de apertura del expediente UAVI.
- **Búsqueda de víctimas u ofendidos.-** Se realizarán acciones tendientes a la localización de las personas, de acuerdo a los datos proporcionados en los ordenamientos recibidos (nombre, domicilio y número telefónico en su caso), con la finalidad de brindar las atenciones necesarias, a fin de dar cumplimiento favorable a los oficios recibidos de las autoridades correspondientes.

En caso de no ser localizada la persona se dejará constancia en el registro de búsqueda, donde se señalen de manera clara y concisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tratando de recabar información que pudiera facilitar la

localización de la víctima posteriormente. Se agotarán todos los recursos al alcance, pudiendo ser entrevistas con las personas que se encuentren en el domicilio o con vecinos del lugar, llamadas telefónicas cuando el ordenamiento proporcione número telefónico, asentando sin excepción datos de las personas entrevistadas, a quienes se les solicitarán sus generales y un medio de identificación, que tendrá que ser debidamente registrado y rubricado por el entrevistado si así es su deseo hacerlo. En caso de que la persona entrevistada se niegue a proporcionar sus generales o medio de identificación, se deberá asentar la media filiación de la persona y narrar los motivos de su negativa, debiendo firmar los elementos operativos actuantes.

Cuando no se localiza la víctima u ofendido en el domicilio señalado y el ordenamiento contiene datos telefónicos, el personal actuante realizará llamadas al número proporcionado hasta por tres intentos en cada visita, debiendo asentar en el registro de búsqueda los siguientes datos:

- 1- Fecha.
- 2- Hora.
- 3- Nombre del elemento operativo que realiza la llamada.
- 4- Número telefónico de donde se realiza la llamada.
- 5- Número telefónico proporcionado en el ordenamiento.
- 6- Nombre de la persona que se pretende localizar.
- 7- En caso de localizar a la víctima u ofendido, asentar las manifestaciones que refieran.

8- Nombre de la persona que contesta la llamada, en caso de no ser la víctima u ofendido.

Si la víctima u ofendido se localiza vía telefónica, el elemento operativo que realiza la llamada se debe identificar, haciéndole saber los motivos de la llamada, procurando tener una entrevista futura de manera personal, a fin de obtener datos necesarios para integrar el expediente y poder brindar una mejor atención.

En caso de que no exista medio de contacto; (cuando la víctima no viva en el domicilio, haya cambiado su residencia, no tenga número telefónico o no coincidan los datos de ubicación con la persona indicada en el ordenamiento), se deberá asentar de manera clara la circunstancia en el expediente, mediante el registro de búsqueda de persona y el elemento operativo solicitará a cabina de radio un número de folio para la elaboración del informe policial homologado y se enviarán las actuaciones al área jurídica de la UAVI, para la conclusión del expediente.

- **Primera entrevista y registro de inicio de vigilancia.-** El personal de UAVI una vez constituido en el domicilio donde se llevarán a cabo las medidas de protección, realizará una entrevista con la víctima u ofendido, donde inicialmente se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1.- Presentación del elemento operativo con la víctima u ofendido, mencionando el nombre, la unidad de adscripción y que esta pertenece a la Comisaría General.

2.- Cerciorarse de que la persona que los atiende es la víctima u ofendido, mediante algún medio de identificación.

En caso de que la víctima u ofendido no cuente con documento de identificación, se asentará en el expediente la media filiación de la persona atendida, solicitando el ordenamiento que la autoridad competente emitió con la medida de protección, verificando que tal documento concuerde con el que se tiene en la UAVI.

3.- Hacer saber a la víctima el motivo de la visita.

4.- Solicitar a la víctima u ofendido datos generales, así como los hechos que motivaron la emisión de las medidas de protección, integrando al expediente UAVI toda la información proporcionada, a fin de tomar las acciones correspondientes de acuerdo a las necesidades de cada caso.

5.- Quedará registrado el horario de localización de la víctima u ofendido para las posteriores visitas de atención, así mismo, se le hará de conocimiento que toda actividad será asentada en las actuaciones del expediente.

6.- Hacer de conocimiento a la víctima u ofendido los derechos que le asisten ante su problemática y la vigencia de las medidas de protección a su favor, así como el derecho a solicitar prórroga en caso de ser necesario.

Cuando la víctima u ofendido refiera no necesitar la intervención policial, en el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a su favor, se hará mención que se brindará la vigilancia en las cercanías del domicilio durante la vigencia de las medidas, suspendiendo la visita para entrevista, de lo cual se informará al área jurídica para hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

7.- Dar a conocer a la víctima u ofendido información de apoyo y recomendaciones en materia de seguridad para el cuidado de su integridad personal, realizando para ello las siguientes acciones:

- a) Se entrega un tríptico que contiene información relativa a los tipos de violencia, los derechos que le asisten como víctimas u ofendidos, números telefónicos de emergencia y de instituciones de apoyo.
- b) Se realiza la lectura de derechos como víctima u ofendido, explicando cada uno de ellos.

- c) Se cuestiona si la persona anteriormente ha sido atendida por alguna institución pública o privada, con la finalidad de canalizarla al área de apoyo correspondiente.
- d) Información de refugio por parte del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
- e) Informar el apoyo con traslado y acompañamiento, en caso de ser necesario.
- f) Hacer del conocimiento de la víctima u ofendido, que cuenta con el apoyo policial, incluso para salir de su domicilio a otras zonas donde considere que pone en riesgo su integridad, con tan solo una llamada telefónica a la base de la UAVI, de la cual el oficial de cuartel realizará el enlace vía telefónica a la unidad encargada de la corporación policial competente. De lo anterior, también se sugerirá a las víctimas u ofendidos, la portación de una copia fotostática del ordenamiento que contenga la medida de protección para su propia seguridad y una fotografía del agresor para la posible identificación.
- g) Se informará que ante cualquier situación de intimidación por parte de la persona generadora de violencia, realice la llamada telefónica al número de emergencia 911, a fin de solicitar la presencia o intervención policial, mencionando que cuenta con medidas de protección a su favor, la cual se mostrará ante el agente policial que atienda el reporte.

- **Recomendaciones de seguridad para las víctimas u ofendidos:**

- Cuando la víctima u ofendido vive en el mismo domicilio del agresor

- a) Pedir auxilio mediante un teléfono fijo o móvil.

- b) Guardar de manera secreta copia de las llaves en un lugar de fácil acceso.

- c) Identificar una salida accesible y segura.
- d) Establecer comunicación con vecinos de confianza y pedir que llamen a la policía en caso de escuchar perturbaciones en el domicilio.
- e) Acordar palabras o actos claves con hijos, familiares, amistades, vecinos y conocidos que serán señales para solicitar apoyo policial.
- f) Contemplar cuando menos tres destinos, en caso de salir del domicilio por alguna situación emergente.
- g) Evitar subir a vehículos con el agresor.

En este supuesto, el policía responsable de expediente informará de manera inmediata a la autoridad competente que la víctima u ofendido habita en el mismo domicilio que la persona generadora de violencia, tomando en cuenta las circunstancias de modo y lugar que observe o bien sean referidos, con la finalidad de salvaguardar la integridad de quienes en el acto intervienen.

- Acciones encaminadas para la separación entre la víctima y la persona generadora de violencia:

- a) Mantener guardados los números telefónicos de emergencia como son 911, 38363600 de la Comisaría General y 36368389 de la UAVI.
- b) Analizar diversas opciones laborales o de autoempleo para su subsistencia.
- c) Tener dinero en monedas para poder realizar llamadas en teléfonos públicos.
- d) Abrir una cuenta de ahorro bancaria dentro de sus posibilidades o guardar dinero en un lugar seguro.
- e) Guardar con una persona de confianza una copia de llaves, de documentos personales y ropa, para cualquier necesidad de urgencia.

- Para la seguridad en casa, cuando el agresor no vive en el domicilio de la víctima u ofendido:

- a) Informar a los vecinos de confianza y en su caso al propietario del inmueble donde habita la víctima u ofendido, que la pareja ya no vive en ese domicilio.

En los casos de conjuntos habitacionales de acceso controlado, dejar una copia de la medida de protección con el guardia de seguridad.

- b) Cambiar chapas de ingreso al domicilio.
- c) Cambiar el número telefónico y equipo para evitar llamadas o localización por este medio.
- d) En caso de ser necesario, instalar seguridad adicional en puertas y ventanas, así como un medio de video vigilancia de acuerdo a sus posibilidades.
- e) Mantener la casa con puertas y ventanas cerradas.
- f) Adoptar todas las medidas de seguridad posibles, en caso de utilizar redes sociales virtuales.
- g) Acercarse a redes de apoyo vecinales, familiares, etcétera.

- En el trabajo

- a) Informar a una persona de confianza la problemática a la cual se está enfrentando.
- b) Identificar diferentes rutas seguras para llegar o salir del trabajo.
- c) Acompañarse de personas de confianza al vehículo o medio de transporte que utilice para sus actividades diarias.
- d) Variar las rutas y horarios de llegada al domicilio particular.
- e) Utilizar diferentes sitios comerciales, sucursales bancarias o lugares frecuentes, con la finalidad de no hacer cotidianas las actividades diarias.
- f) Informar a familiares y amigos cuando salga de un lugar a otro, para tener en cuenta el tiempo de traslado.
- g) Procurar tener un número telefónico de contacto y otorgarlo a personas de confianza.

- Seguridad para los hijos:

- a) Conversar con ellos sobre la problemática y acordar puntos para que los hijos actúen en caso de ser necesario.

- b) Enseñarles los número de emergencia y como hacer uso de los mismos cuando se requiera.
- c) Acordar acciones o palabras que manifiesten riesgos.
- d) Gestionar ante la autoridad judicial la guarda y custodia de los hijos de manera provisional.
- e) Prestar atención a los cambios de comportamiento que presenten los hijos, para recibir apoyo por parte de las instancias correspondientes.

En cualquiera de los supuestos, solicitar ante la autoridad correspondiente la modificación de las medidas de protección de acuerdo a las necesidades o hechos nuevos que atenten contra la integridad de la víctima u ofendido (cambio de domicilio, modificación y protección de datos), así como la solicitud de ampliar las medidas de protección, cuando la víctima u ofendido desarrolla actividades en más de un domicilio.

8.- Al finalizar la entrevista, el elemento operativo solicitará la firma de la víctima u ofendido para constancia en los documentos que así lo solicitan en el expediente y en caso de negativa por parte de la persona entrevistada, asentar el motivo en el espacio correspondiente y firmaran los elementos actuantes.

- **Seguimiento de expedientes UAVI.-** Una vez iniciado el ciclo de actuaciones derivados de las medidas de protección y los acuerdos de programación de las visitas, se acudirá al domicilio registrado para brindar seguimiento a las medidas ordenadas por la autoridad correspondiente, donde el personal de UAVI aplicará las actividades citadas en la medida de protección, se entrevistará con la víctima, a fin de conocer y registrar su situación actual, asentando cronológicamente en el formato de seguimiento los datos necesarios y el resultado de dicha acción, en el caso de existir hechos nuevos o de relevancia, el personal de UAVI deberá informar de manera inmediata a su mando superior y comunicarse con el Agente del Ministerio Público para hacer de su conocimiento tales hechos y mediante el mando y conducción de éste, informar a la víctima las acciones a realizar, solicitando número de folio de informe policial homologado para asentar tales hechos (aplicando el protocolo de primer respondiente según sea el caso).

- **Conclusión de expediente UAVI.-** para dar cierre al expediente UAVI, se deberá considerar en primera instancia el cumplimiento de la vigencia de las medidas de protección, la cual estará determinada por la autoridad correspondiente, conforme a la normativa vigente. Una vez cubierto el periodo de temporalidad, el personal de UAVI deberá acudir con la víctima u ofendido para recordar el fenecimiento de sus medidas de protección y la prórroga de medidas que la ley ampara en caso de necesitarlo. Así mismo, realizar una encuesta sobre la prestación de servicio UAVI, que deberá estar debidamente firmada por la parte afectada. Posteriormente deberán solicitar el folio de informe policial homologado para registrar la actividad y el actuar conforme al protocolo. En caso de no localizar a la víctima el proceso se realiza de la misma manera exceptuando la narrativa de la afectada y su rúbrica, así como, la encuesta de satisfacción, teniendo la obligación el personal de UAVI de realizar el contacto vía telefónica en caso de contar con este medio, para reiterar la fecha de fenecimiento a la víctima, reforzando los números de emergencia para cualquier apoyo que se requiera independientemente de que haya fenecido la medida de protección y vigilancia.
- **Registro de actividades.-** Al finalizar su servicio, el personal operativo tendrá que registrar en una bitácora de actividades los expedientes atendidos dentro del turno, aunado de manera puntual las siguientes actividades:
 - 1- Búsqueda de víctimas u ofendidos.
 - 2- Primera entrevista.
 - 3- Inicio de visitas de vigilancia.
 - 4- Narración de hechos nuevos.
 - 5- Seguimientos de vigilancia.
 - 6- Conclusión de expedientes.
 - 7- Acompañamiento de la víctima.
 - 8- Extracción de artículos personales.
 - 9- Canalización a otras áreas de apoyo según sea el caso.

- 10- Acciones a realizar cuando se reciba prórroga de las medidas de protección.
- 11- Todas las acciones realizadas en apego al Protocolo de Actuación Policial del Primer Respondiente.

Capítulo 4.- Empoderamiento de las Víctimas

El empoderamiento consiste en adquirir o reforzar las capacidades, estrategias y protagonismo de las víctimas u ofendidos, tanto en el plano individual, como en el colectivo, para alcanzar una vida autónoma, en la que pueda participar en términos de igualdad a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social, impulsando así la igualdad de género necesaria para erradicar la violencia.

La UAVI brindará apoyo para la canalización de víctimas a instancias de atención y refugio, ofreciendo acompañamiento y traslado, el cual se puede realizar en cualquier momento del proceso, desde el inicio del expediente, durante el seguimiento, o incluso después de haber concluido las medidas de protección. Se apoyará de acuerdo a las necesidades de la situación que impere en el momento.

Capítulo 5.- Hechos nuevos

Se considera un hecho nuevo para la UAVI, todo acto de molestia o agresión que sufra la víctima u ofendido por parte del mismo agresor, durante la vigencia de las medidas de protección que se estén atendiendo.

De lo anterior, se establecen la siguiente acción:

- **Hechos de relevancia.-** Cuando el personal de UAVI tenga conocimiento de un hecho relevante en el cumplimiento de mandato de autoridad competente, deberá informar de manera inmediata a su mando superior y comunicarse con el Agente del Ministerio Público para hacer de su conocimiento tales hechos, para lo cual actuará bajo el mando y conducción ministerial, informando a la víctima u ofendido las acciones a realizar, solicitando número de folio IPH para asentar tales hechos, además de asentarlos en el expediente correspondiente.

Capítulo 6.- Trámite administrativo de hechos nuevos

El área administrativa captura en la base de datos interna de forma virtual, la bitácora de actividades policiales en cada turno y mediante una relación entrega al área jurídica los expedientes en los cuales se registran hechos nuevos.

El área jurídica realizará el oficio correspondiente a la Comisaría General conforme a lo integrado en el expediente, la cual pasa a firma del comandante o encargado (en ausencia del comandante). Una vez firmado y sellado el oficio de hechos nuevos, se entregan a la Comisaría General, resguardando el acuse de recibo en el área administrativa.

Jurídico de UAVI realiza el listado de los oficios de hechos nuevos entregados a la Comisaría General y a su vez los canaliza al oficial de cuartel para integrarlos en los expedientes correspondientes, los cuales se resguardan del archivo de la UAVI.

Capítulo 7.- Trámite administrativo de conclusión del expediente

El área administrativa captura en la base de datos interna de forma virtual, la bitácora de actividades policiales en cada turno y mediante una relación entrega al área jurídica los expedientes concluidos.

El área jurídica recibirá los expedientes concluidos y realizará la contestación a la Comisaría General conforme a lo integrado en el expediente, la cual pasa a firma del comandante o encargado (en ausencia del comandante). Una vez firmado y sellado el oficio de conclusión, se entregan a la Comisaría General, resguardando el acuse de recibo en el área administrativa.

Jurídico de UAVI realiza el listado de los oficios de conclusión entregados a la Comisaría General y lo entrega al oficial de cuartel para registrar la baja en libro de gobierno, anexa los oficios en los expedientes correspondientes, los cuales se resguardan del archivo de la UAVI.

Capítulo 8.- Base de datos general y estadística de víctimas

La base de datos general UAVI contiene información de cada expediente (orden de protección), organizada de tal manera que se alimente de la información registrada en cada uno de los expedientes atendidos por personal de la UAVI (Datos del expediente). A la base de datos se le conoce como archivo electrónico y se organiza por campos de registros.

Capítulo 9.- Georreferenciación

La georreferenciación es el uso de aplicaciones digitales que muestran coordenadas (latitud, longitud) para asignar una ubicación específica, de esta manera se localiza el domicilio de la víctima u ofendido. Es útil para visualizar y analizar las zonas con mayor índice de violencia en este Municipio de Zapopan, Jalisco.

Formatos que integran el expediente UAVI

Los registros que integran el expediente UAVI, son herramientas de apoyo para el elemento operativo, en los cuales se registran los datos y acontecimientos de cada una de las visitas de seguimiento para las medidas de protección recibidas y consisten en los siguientes formatos:

- Tríptico informativo.
- Lectura de derechos.
- Caratula de expediente.
- Registro anexo de víctimas y agresores.
- Registro visita de seguimiento.
- Encuesta prestación de servicio UAVI.